

광고심의업무 관련 참고사항

(은행연합회 준법지원부, '26.1.13.)

1 생성형 AI 활용 광고물 고지·표시 관련

- ▶ 생성형 AI 활용 광고·서비스 제공 시 사전고지 및 표시 안내 필수
 - (배경) '26.1.22. 시행 예정인 인공지능기본법(약칭)에 따라 생성형 인공지능 등을 활용한 제품 또는 서비스를 제공 시 투명성 확보를 위하여 AI를 활용한 광고·서비스임을 고지·표시(§ 31)해야 함. 다만, 구체적인 표시 방법과 예외 등은 향후 하위법령에서 정해질 예정
 - (안내사항) 최근 은행이 광고의 주체로서 생성형 AI를 활용하여 전단·배너·영상 등 광고물을 제작하는 사례가 나타나고 있으며 향후 지속적인 활용 확대가 예상됨에 따라 소비자 오인 가능성 및 제도 시행에 대비하여 광고안 심의 시 아래 사항을 참고
 - ※ 향후 시행령·가이드라인 확정 내용에 따라 조정될 수 있음
 - (적용대상 광고물) 생성형 AI를 활용하여 제작·편집된 텍스트·이미지(영상), 음성이 포함된 광고
 - ※ 특히 실제 촬영물이나 실존 인물·음성으로 오인될 우려가 높은 광고물에 표시 누락이 발생할 경우 징벌적 제재 등 강화된 규제가 적용될 수 있음(AI 등을 활용한 시장 질서 교란 허위·과장광고 대응 방안, 국가정책조정회의, 25.12.10.)

[표시문구 예시]

형식	표시문구
텍스트·이미지	본 광고(이미지 또는 일부)는 생성형 AI로 생성·편집되었습니다.
영상	본 광고 영상에는 생성형 AI로 생성·편집된 장면/음성이 포함됩니다. 본 광고 영상의 등장 인물/음성은 AI로 생성된 가상 요소입니다.
오디오(라디오)	본 광고의 음성은 생성형 AI로 제작되었습니다.

2 국문 광고안의 외국어 번역 시 준법감시인 추가 심의 여부

▶ 국문 광고안을 외국어로 별도 제작·운영하는 경우 준법감시인 심의가 필요하며, 은행 홈페이지(모바일앱)의 자동 번역은 추가 심의 대상은 아니나 오인 방지를 위한 안내문구 표기를 권고

○ (배경) 은행의 광고물은 「금융소비자보호법」 등 관련 법령에 따라 정확한 정보 제공 및 의무표시사항의 누락 방지가 요구됨

- 국문으로 제작·심의된 광고안을 외국어로 번역하는 경우, 번역 과정에서의 오역, 금소법상 의무표시사항 누락 또는 표현 변경 등의 위험이 발생할 수 있음

- 이에 따라, 기존 국문 광고물을 외국어로 제작·활용하는 경우에도 광고 내용의 동일성 및 적정성 확인을 위한 내부 통제 절차 필요

○ (안내사항) 기존 광고물(전단·포스터·배너 등 온·오프라인 광고물)을 외국어로 번역하여 별도로 제작·활용하거나, 국문 홈페이지·앱과는 레이아웃 또는 구성·내용이 상이한 외국어 홈페이지를 별도로 제작·운영하는 경우 오역 및 의무표시사항 누락 여부 등을 확인하기 위하여 은행의 준법감시인 심의절차* 필요

* 신규 심의번호 부여 여부는 각 은행의 내부통제 기준에 따라 자율적으로 판단

- 다만, 국문 홈페이지·앱과 동일한 레이아웃·내용이 이용자 선택에 따라 브라우저·앱의 자동 번역 기능으로 변환되는 경우에는 기존 심의 광고물의 단순 변형으로 보아 추가 심의 의무는 없으나, 자동 번역 과정에서 오역, 의무표시사항 누락 우려가 있으므로 안내문구*를 함께 표기하는 것을 권고

* (문구예시) "본 페이지는 국문 기준으로 작성되었으며, 자동 번역 시 실제 내용과 다를 수 있으므로 정확한 정보는 국문 페이지를 참조하시기 바랍니다." 등

3 온라인 금융상품 광고 시 다크패턴 관련

- ▶ 광고심의 시 온라인 금융상품 판매 관련 다크패턴 가이드라인 참고 필요
- ※ 본 참고사항은 가이드라인에서 광고와 관련된 사례위주로 발췌하였으나, 그 외 사례도 광고 단계에서 유사하게 나타날 수 있어 유의 필요
- (배경) 금융위는 온라인 금융상품 판매 과정에서 금융소비자의 합리적인 판단을 왜곡하거나 침해하는 행위를 예방하기 위하여 「온라인 금융상품 판매 관련 다크패턴 가이드라인」을 마련*('25.12.26. 보도자료 참조)하고 금융권 자체적인 전산개발, 내규정비 후 '26.4월부터 본격 시행 예고
 - * 다크패턴 행위를 유형별로 제시
 - (안내사항) 온라인 금융상품 광고 단계에서부터 금융소비자가 금융상품의 거래 조건과 위험을 정확히 인식하고 합리적으로 선택할 수 있도록 광고안 심의 시 아래 사항을 참고
 - ① 허위 광고 및 기만적인 유인 행위 금지
 - 명확한 근거없이 거짓 광고를 하거나 사실을 축소 또는 은폐, 사실의 조작·은폐등의 방법으로 금융소비자의 주의나 흥미를 일으키는 행위

(허위 광고 및 기만적인 유인 행위)	
대출비교 신용점수 신용 주택담보 전월세 조화하면 즉시 천원, 첫 달 최대 -4% 금리혜택까지 금리 -4% ... 더 이상 낮아지지 않음 조화하고 1,000원 받기 5월 한달 금리혜택 20% 대출 갈아타기 32개 금융사에서 더 낮은 금리 찾기 갈아타고 이자 아끼기 월말 오전 9시 ~ 오후 4시까지 갈아타면 다 끝임 원하는 대출이 없다면?	투자 펀드 국내주식 투자 해외주식 투자 약속한 수익 받기 증권사 주식계좌 대출 서비스 신용대출 갈아타기 전월세보증금 대출 갈아타기 주택담보대출 갈아타기 대출 이자 계산기
타사 평균보다 자사의 상품의 금리 혜택이 더 좋다고 광고하지만 타사 평균이 몇 %인지 알 수 없는 경우	투자상품 탭에서 '약속한 수익 받기'를 누르면 채권, 발행어음 등의 투자로 연결되는 경우

② 숨겨진 정보와 가격비교 방해

- 금융상품 및 서비스 계약(가입) 과정에서 금융소비자에게 필요한 중요 정보를 제대로 표시하지 않거나 은폐·누락·축소시켜 알기 어렵게 하는 행위 및 금융소비자에게 다른 제안이나 가격과 비교하는 것을 제한하여 금융소비자에게 유리한 선택을 방해하는 행위

(숨겨진 정보)	(가격비교 방해)
<상품 신청 과정중 화면> ■ ELS/DLS의 특징 - 다양한 투자성향을 충족할 수 있어요. - 수익구조에 따라 하락, 횡보하는 조정장에서도 수익을 추구할 수 있어요. - 다양한 기초자산에 투자 가능해요. - 사전에 정해진 조건에 따라 정해진 수익을 지급해요. ELS/DLS 상품의 장점은 크고 명확하게 보여주는 반면, 원금 손실 등의 유의사항은 흐린 색상의 작은 글씨로 제시	대출 상품 안내 화면에서 한 화면 내에서 대출 이자율이 상품에 따라 최저최고 이율을 보여주어 비교가 어려운 경우에 해당

③ 계약과정 중 기습적 광고

- 특정 금융상품 및 서비스 등을 온라인으로 가입하는 과정에서 거래 목적과 무관한 상품 및 서비스 등을 기습적으로 광고하는 행위
- 사업자는 주된 상품과 관련이 없는 부수적인 상품 및 서비스의 경우 모든 계약(가입)이 완료된 이후 신청 안내를 진행하여야 함

(계약과정 중 기습적 광고)
<상품 신청 과정 중 화면> 지금 인증한 휴대폰 요금 납부도 간편하게 할 수 있어요 정기결제 한번 신청으로 매달 휴대폰요금 납부를 대신 할거드려요. ✓ (필수)개인정보 수집 · 이용 동의 > ✓ (필수)개인정보 제공 동의 > 상환 능력에 비해 신용카드 이용금액이 과도할 경우, 귀하의 개인신용평점이 하락할 수 있습니다. 개인신용평점 하락 시 금융거래와 관련된 불이익이 발생할 수 있습니다. 일정 기간 원리금을 연체할 경우, 모든 원리금을 변제할 의무가 발생할 수 있습니다. 신청하기 다음에 하기

신용카드 가입 과정에서 본인 확인을 위한 휴대폰 번호 인증 후 바로 휴대폰 요금 납부 유도 팝업을 하는 경우에 해당

④ 순차공개 가격책정

- 금융상품 검색결과가 나타나는 첫 페이지에 최대 이익 또는 최소 이율 등 금융소비자를 유인하기 위해 일부러 가격을 낮게 표시하고, 계약(가입) 절차가 진행됨에 따라 숨겨진 비용 또는 가격들을 차츰 보여주는 행위
- 사업자는 금융소비자가 접하는 금융상품의 첫 화면에서 금융소비자가 금융상품 계약을 통해 예상할 수 있는 수익률이나 이율 표시 필요

(순차공개 가격책정)

<상품정보 제공 첫 화면>

은행의 추천 상품을 소개합니다.

예금

대출

원도

외환

골드/실버

복원만들기 적금	복원만들기 적금	복원금리키 정기예금	복원금리키 정기예금
6.50 % 최고 연 (12개월 제한)	5.00 % 최고 연 (6개월 제한)	3.65 % 최고 연 (12개월 제한)	3.50 % 최고 연 (12개월 제한)

※ (예시) 은행의 예·적금 정보 화면에서 최고 이율이 표시되어 있으나, 실제로 적금 가입을 진행하는 과정에서 요건을 충족하지 못하면 금융소비자는 해당 이율을 받을 수 없게 되어 다른 상품과의 비교를 어렵게 하는 경우

끝.